



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2024-155-SI-INTEN

Buenos Aires, Miércoles 21 de Febrero de 2024

Referencia: Expte. N° 14444/2023.- Autorizar la realización de modificaciones internas en la construcción existente con destino “Local Comercial y Oficinas”, en el inmueble ubicado en la calle José María Moreno N° 1729, Villa Adelina.-

VISTO el Código de Ordenamiento Urbano, el Código de Edificación, las Ordenanzas Municipales Nros. 6610, 6631 y 7707, los Decretos Nros. 972/1989, 501/2010, 1617/2014 y 1618/2014 y el Expediente N° 14444/2023; y

Considerando:

Que por los actuados del visto se presentan el Sr. Julio Enrique Pessino, en su carácter de propietario y el Arquitecto Juan Carlos Grasso, en su carácter de profesional actuante, consultando respecto a la realización de modificaciones internas en la construcción existente con destino “Local Comercial y Oficinas”, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción V, Sección B, Manzana 75b, Parcela 1b, ubicado en la calle José María Moreno N° 1729 esquina Luis Maria Drago N° 402 esquina Avenida de Mayo N° 6, de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido;

Que el predio se encuentra afectado por las zonas Cm1 – Radio 9b y Rm1 – Radio 11, siendo el destino solicitado Uso Conforme, según lo establece el Código de Ordenamiento Urbano, con tratamiento particular por las oficinas técnicas;

Que se trata de un proyecto de reciclaje y modificaciones internas de la construcción aprobada por Expediente N° 12368/2003, para el desarrollo de la actividad gastronómica en planta baja y la conservación de los usos aprobados de la planta alta;

Que la parcela cuenta en su interior con el estacionamiento reglamentario para el uso solicitado;

Que, por lo expuesto, los organismos técnicos intervinientes en los actuados del visto opinan que, con el cumplimiento de los requisitos y condicionamientos de índole urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y administrativas determinados en sus informes, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual procede el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

decreta:

ARTÍCULO 1°.- Autorizar al Sr. Julio Enrique Pessino, en su carácter de propietario, a la realización de modificaciones internas en la construcción existente con destino “Local Comercial y Oficinas”, en el inmueble

designado catastralmente como Circunscripción V, Sección B, Manzana 75b, Parcela 1b, ubicado en la calle José María Moreno N° 1729 esquina Luis María Drago N° 402 esquina Avenida de Mayo N° 6, de la ciudad de Villa Adelina, jurisdicción de este Partido, según la documentación obrante en los actuados del visto.-

ARTÍCULO 2°.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de las condiciones urbanísticas, ambientales, de funcionamiento y administrativas, para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:

A. CONDICIONES URBANÍSTICAS

A1. Los valores de FOS y FOT, altura máxima, plano límite y terreno/superficie absorbente, quedarán establecidos de acuerdo a la Hoja de Zona.

- Las instalaciones complementarias ubicadas en la azotea cumplirán con lo establecido en el artículo 1.2.1.10 del Código de Ordenamiento Urbano.

A2. Retiro de Frente: 3,00 metros sobre la calle José María Moreno, en el sector correspondiente a la zona Rm1.

- La ocupación del retiro de frente con estacionamiento, verificará lo establecido en el artículo 1.2.2.1, inciso 5), del Código de Ordenamiento Urbano.

A3. Fondo Libre: Deberá verificar lo establecido en el artículo 1.2.1.2, inciso 5), del Código de Ordenamiento Urbano.

Correspondiendo: 8,82 metros sobre el eje divisorio con la parcela 17b y 4,81 metros sobre el eje divisorio con la parcela 5.

- El fondo libre se encuentra ocupado con la construcción aprobada por Expediente N° 12368/2003. Se deja constancia que, de llevarse a cabo ampliaciones y/o modificaciones, deberá demolerse la construcción que se encuentra invadiendo dicho retiro.

A4. Estacionamiento:

Contará con quince (15) módulos de estacionamiento, a razón de un (1) módulo cada tres (3) comensales, y un espacio destinado a la carga y descarga.

- Verificará lo establecido en el artículo 1.2.2.1 del Código de Ordenamiento Urbano.

A5. Cumplir con la Ordenanza N° 6631 de Protección Integral para discapacitados físicos, contando con baños adaptados para personas con discapacidad, uno (1) por sexo y salvando desniveles con rampas y pendientes reglamentarias.

A6. El uso gastronómico y el acceso vehicular se desarrollarán hasta los 25 metros, medidos desde la línea municipal de la calle Luis María Drago, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.2.2.7 del Código de Ordenamiento Urbano.

El resto de las construcciones tendrán como destino “Depósito – Anexo” de local.

A7. Deberá darse tratamiento arquitectónico sobre las fachadas, respetándose las condiciones urbano-ambientales del entorno.

B- CONDICIONES AMBIENTALES:

B1. Aceras Públicas: Se ejecutarán conforme a lo reglamentado por el Código de Edificación de San Isidro – Artículo 3.6.

Las veredas no perderán continuidad en correspondencia de los accesos vehiculares, debiendo salvar los desniveles con rampas reglamentarias.

B2. Muros Divisorios y Cercos de Frente: Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.1.6 del Código de Ordenamiento Urbano.

B3. Forestación: Cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.1.17 del Código de Ordenamiento Urbano, Ordenanza N° 6610, Decreto N° 972/1989 y 501/2010.

Como principio general, se deberá respetar la forestación existente dentro del predio y en la vía pública. De ser necesaria la extracción de alguna especie dentro del predio, por razones que así lo justifiquen, se iniciará expediente de Forestación.

B4. Residuos: Deberá contar con un lugar dentro de la parcela apto para contener los desechos a fin de evitar que permanezcan en la vía pública hasta el horario de recolección municipal.

Visto el destino final de la actividad, los residuos deberán clasificarse y separarse para disposición final.

Deberá tenerse en cuenta la diferenciación de los residuos de acuerdo a la actividad gastronómica, a fin de no provocar olores, entre otros.

B5. Sistemas Reguladores y Retardadores de Agua de Lluvia:

De corresponder, cumplir con lo establecido en el artículo 1.2.2.25.2 del Código de Ordenamiento Urbano.

B6. Consideraciones Generales de Obra:

Cumplir con lo establecido en los Decretos Nros. 1617/2014 y 1618/2014.

Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.

C. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO:

C1. Destino: “Local Comercial”, para el rubro gastronomía.

C2. Factor de Ocupación:

- La capacidad máxima quedará establecida en cuarenta y cinco (45) comensales, de acuerdo a la cantidad de módulos de estacionamiento proyectados – quince (15).

- En base a dicha ocupación se proyectarán los medios de salida, circulaciones y sanitarios, conforme a lo establecido en el Código de Edificación de San Isidro.

C3. Movimiento Vehicular:

- En lo que respecta al movimiento vehicular de carga y/o descarga de insumos, deberán siempre permanecer dentro del predio, no pudiendo ocupar la vía pública y en horarios que no interfieran con la atención al público.

- Se evitará la generación de ruidos y molestias por actividades, prohibiéndose la circulación en horarios nocturnos.

- Todos los vehículos deberán maniobrar en el interior de la parcela, debiendo ingresar o egresar marcha adelante.

- El uso del estacionamiento será obligatorio, libre y gratuito para quienes concurren al lugar, debiendo posibilitar el ingreso de empleados, visitantes, proveedores y servicios.

C4. Publicidad: De colocarse publicidad, la misma será la mínima necesaria para el anuncio de las actividades, colocándose dentro del predio sin sobrepasar el perfil del edificio y contará con aprobación previa a su colocación.

C5. Condiciones Generales para la Habilitación: La Subsecretaría de Fiscalización y Control establecerá las demás condiciones de funcionamiento y seguridad en oportunidad de gestionar la habilitación que corresponda.

D. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS:

D1. Presentar los planos del proyecto definitivo, ante la Dirección de Obras Particulares, quien, según área de competencia, verificará el resto de la normativa de aplicación a fin de obtener el pertinente Permiso de Construcción, en el que se transcribirán todos los Condicionantes Urbanísticos, Ambientales, de Funcionamiento y Administrativos.

D2. Presentar plano de Instalaciones contra incendio, teniendo en cuenta el tipo de edificio y de acuerdo a lo previsto por el Código de Edificación de San Isidro - artículo 5.8.1.1 y subsiguientes, firmado por un profesional responsable, matriculado y visado por el colegio profesional correspondiente, para el otorgamiento del Permiso de Construcción.

D3. Infraestructura y Servicios:

De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, se adecuará a las normativas municipales en vigencia, ubicando el recinto respetando los retiros fijados, o bien en subsuelo. Si por requerimientos técnicos de la empresa proveedora, fuera necesaria su reubicación, las oficinas técnicas podrán analizar otras propuestas. Deberá constar en planos de permiso de construcción.

D4. Cumplir con las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Código de Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, medios de salida, de habitabilidad y de seguridad con aplicación supletoria del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y toda otra normativa que, en el orden nacional, provincial y/o municipal resulten de aplicación.

ARTÍCULO 3°.- Previo a la notificación del presente decreto, la Dirección General de Obras Particulares liquidará y verificará el pago de los Derechos por Consulta de Construcción o Uso, conforme lo dispone el artículo 24, apartado A9 de la Ordenanza Impositiva vigente.-

ARTÍCULO 4°.- La vigencia del presente decreto queda condicionada a que, dentro de los ciento ochenta (180) días de notificado el mismo, se haya presentado toda la documentación para el correspondiente Permiso de Construcción.-

ARTÍCULO 5°.- El presente decreto es refrendado por la Secretaría de Planeamiento Urbano.-

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by AGUILAR Florencia
Date: 2024.02.21 12:53:29 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Florencia Aguilar
Secretaria
Secretaría de Planeamiento Urbano

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2024.02.21 12:59:20 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro

Digitally signed by Comunicaciones Oficiales
Date: 2024.02.21 12:59:35 -03:00